

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואליד אלהואשלה

פ/3241/25

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – אחריות מנהל כללי ונושא משרה בשל הפרת הוראות החוק), התשפ"ג–

2023

הוספת סעיף 1. בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 22כא יבוא :

22כא1

"אחריות מנהל 22כא1. (א) המנהל הכללי של תאגיד ושותף למעט שותף כללי ושותף למעט מוגבל בשותפות חייבים לפקח ולנקוט את כל האמצעים הסבירים בנסיבות העניין למניעת ביצוע הפרה בידי התאגיד או השותפות, לפי העניין, או בידי עובד מעובדיהם ; בסעיף זה, "הפרה" – הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה המפורטות בסעיף 22ג.

(ב) בוצעה הפרה, חזקה היא כי המנהל הכללי בתאגיד או שותף למעט שותף מוגבל בשותפות, לפי העניין, הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), ורשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בסכום של מחצית מסכום העיצום הכספי שהיה אפשר להטיל עליו אילו הוא היה המפר, אלא אם כן הוכיח שמילא את חובתו לפי סעיף קטן (א).

(ג) קבעו התאגיד או השותפות נהלים מספקים למניעת הפרה, מינה אחראי מטעמו לפיקוח על קיומם, וכן נקט אמצעים סבירים לתיקון הפרה ולמניעת הישנותה, חזקה כי המנהל הכללי או השותף, לפי העניין, קיים את חובתו כאמור בסעיף קטן (א).

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.

(ד) הוראות סימן ב' וסימן ג' לפרק זה לא יחולו על הפרת חובתו של מנהל כללי ושותף לפי סעיף זה.

(ה) בסעיף זה, "שותפות" ו"שותף מוגבל" – כהגדרתם בפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975.²

תיקון סעיף 25. 2. בסעיף 25(א) לחוק העיקרי, אחרי "דינו –" יבוא "מאסר שלוש שנים או".

דברי הסבר

הצעת חוק זו נועדה לשפר את יעילות ההגנה על צרכנים, ובפרט קשישים וחסרי ישע, מפני חברות המנצלות אותם.

בשנים האחרונות התפתחה בישראל "תעשייה" שלמה של ניצול קשישים, אנשים שאינם דוברי עברית, אנשים חולים ועוד, על ידי חברות שיווק ישיר שפיתחו שיטות לנצל אותם, בעיקר באמצעות שיווק מרחוק ושיחות מכר מרחוק. מימדיה של תופעה זו התרחבו מאוד, וכיום קיימות עשרות רבות של חברות שמנצלות על פי הערכות שונות עשרות אלפי משקי בית בהיקפים מצטברים של מאות מיליוני שקלים. לרשות מערכות האכיפה, ובכלל זה הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, לא עומדים כיום מלוא הכלים הנדרשים להתמודדות עם התופעה, בין היתר מכיוון שרבות מהחברות כאמור הן חברות באחריות מוגבלת שנסגרות כשנפתח נגדן הליך אכיפתי ונפתחות מחדש לאחר מכן תחת שם אחר וח.פ. חדש. האנשים שעומדים מאחורי חברות אלו מצליחים לחמוק מן הדין, מכיוון שאין כיום מספיק כלים על מנת לגרום להם לשאת באחריות אישית למעשים שלהם.

לפיכך, מוצע לתקן את חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן – החוק), ולהעניק לרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן ולרשויות האכיפה את האפשרות לפעול ישירות כנגד המנהל הכללי או שותף, למעט שותף מוגבל, של חברות אלו, אשר מנצלות קשישים וחסרי ישע. בין היתר, מוצע לקבוע כי ניתן יהיה להטיל עיצום כספי על המנהל הכללי בתאגיד שהוא עוסק או שותף, למעט שותף מוגבל, שהפרו את חובתם לפקח ולנקוט את כל האמצעים הסבירים למניעת ביצוע הפרה של הוראות החוק בידי התאגיד או השותפות. כמו כן, מוצע להחמיר את הענישה הפלילית כלפי נושא משרה בתאגיד שהפר את חובות הפיקוח שלו, ולהטיל עליו מאסר של עד שלוש שנים, ולא להסתפק בקנס בלבד כפי שקובע החוק בנוסחו היום.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת מירב כהן ומיכאל מלכיאלי (פ/104/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת קטי קטרין שטרית (פ/2822/25).

הצעת החוק זהה לפ/2822/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' באייר התשפ"ג (01.05.2023)

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 28, עמ' 549.